附件

五华县岐岭镇“02·20”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2023年2月20日12时16分，在205国道2676KM+510M五华县岐岭镇[redacted]路段一辆重型半挂牵引车牵引重型自卸半挂车与一辆普通二轮摩托车发生碰撞，造成普通二轮摩托车驾驶人受伤送医院抢救无效死亡及双方车辆损坏的道路交通事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《道路交通事故深度调查工作规范（试行）》（公安部公交管〔2017〕409号）等有关规定，五华县人民政府批准成立了五华县岐岭镇“02·20”一般生产经营性道路交通事故调查小组，全面开展事故调查工作。事故调查小组依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《广东省生产经营性道路交通责任调查处理工作指引》等相关法律法规规定，对事故现场勘查、技术鉴定、询问调查作出进一步复核和深度调查，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质，分清了事故责任，提出了对相关责任单位和人员的处理意见及防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况。

1.粤M[redacted]重型半挂牵引车车辆所有人：钟[redacted]，身份证（驾驶证）号：44142419[redacted]，住广东省五华县岐岭镇[redacted]。车辆品牌型号：大运牌，发动机号：*015[redacted]，车辆识别代码：*003[redacted]，初次登记日期：2021年3月11日，检验有效期止：2024年3月31日，强制报废期止：2036年3月11日，使用性质：货运，机动车状态：正常，核定载人数：2人，整备质量：8800KG，准牵引总质量40000KG。经调查，粤M[redacted]重型半挂牵引车在中国人民财产保险股份有限公司梅州市分公司购买机动车交通事故责任强制保险，保险单号：PDZA202244140000016736，在北部湾财产保险股份有限公司广东省分公司购买机动车商业保险，保险单号：803104406882023001983。该粤M[redacted]重型半挂牵引车近三年共有4条非现场交通违法行为记录和22条现场交通违法行为记录，已处理完毕。该车在此次事故发生前无发生一般程序交通事故记录。

2.粤M[redacted]挂重型自卸半挂车车辆所有人：钟[redacted]，身份证（驾驶证）号：44142419[redacted]，住广东省五华县岐岭镇[redacted]。车辆品牌型号：超鲁牌，车辆识别代码：*LDL[redacted]，初次登记日期：2021年3月11日，检验有效期止：2024年3月31日，强制报废期止：2036年3月11日，使用性质：货运，机动车状态：正常，整备质量：8000KG，核定载质量：32000KG，总质量40000KG。该粤M[redacted]挂重型自卸半挂车近三年共有0条非现场交通违法行为记录和1条现场交通违法行为记录，已处理完毕。该车在此次事故发生前无发生一般程序交通事故记录。

3.粤M[redacted]普通二轮摩托车，车辆所有人：何[redacted]，男，身份证号：441424195[redacted]，住广东省五华县岐岭镇[redacted]。车辆品牌型号：珠江牌，发动机号：*500[redacted]，车辆识别代码：*600[redacted]，初次登记日期：2022年6月29日，检验有效期止：2024年6月30日，强制报废期止：2035年6月29日，使用性质：非营运，机动车状态：正常。经调查，该粤M[redacted]普通二轮摩托车在国任财产保险股份有限公司梅州中心支公司购买机动车交通事故责任强制保险，保险单号：6220864000507[redacted]。

（二）车辆驾驶人员相关情况。

1.粤M[redacted]重型半挂牵引车牵引粤MA330挂重型自卸半挂车驾驶人：何[redacted]，男，汉族，身份证（驾驶证）号：441424198[redacted]，住广东省五华县岐岭镇[redacted]，事发时持A2准驾车型机动车驾驶证驾驶粤M[redacted]重型半挂牵引车牵引粤M[redacted]挂重型自卸半挂车，联系方式：138299[redacted]。经公安交通管理综合应用平台查询，驾驶证号：44142419830[redacted]，档案编号：4414006[redacted]，准驾车型：A2，初次领证日期：2001年6月29日，有效期始：2020年6月29日，有效期止：2080年6月29日，当前状态：正常。何俊锋近三年来有17条交通违法行为记录，均已处理完毕。此事故前何俊锋无发生过一般程序交通事故记录。五华县公安局交通警察大队华城中队办案民警对其进行呼气酒精含量检测，检验结果为无酒精，未涉嫌酒后驾驶。经调查，何俊锋在事发前驾驶车辆至发生交通事故时休息正常，身体状况良好，不存在疲劳驾驶的行为。

2.粤M[redacted]普通二轮摩托车驾驶人何[redacted]，男，汉族，身份证号：4414241953[redacted]，住广东省五华县岐岭镇[redacted]，事发时未依法取得机动车驾驶证驾驶粤M[redacted]普通二轮摩托车，联系人：何[redacted]（何[redacted]儿子），联系方式：13727894933。经调查，何宗良在事发前驾驶车辆至发生交通事故时休息正常，身体状况良好，不存在疲劳驾驶的行为。

（三）肇事车辆装载及检验检测情况。

五华县公安局交通警察大队华城中队办案民警现场对粤M[redacted]重型半挂牵引车牵引粤M[redacted]挂重型自卸半挂车装载情况进行检查，粤M[redacted]重型半挂牵引车牵引粤M[redacted]挂重型自卸半挂车未装载货物。同时委托广东康怡司法鉴定中心对粤M[redacted]重型半挂牵引车牵引粤M[redacted]挂重型自卸半挂车与粤M[redacted]普通二轮摩托车进行车辆安全技术状况进行检测鉴定，结果为：1.受检的粤M[redacted]重型半挂牵引车牵引粤M[redacted]挂重型自卸半挂车制动及转向功能有效；牵引车照明、信号装置不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关规定；半挂车全车灯具齐全、功能有效。2.受检的粤M[redacted]普通二轮摩托车制动及转向功能有效；前部灯具损毁符合在本次事故中碰撞造成的后果，其余灯具齐全、未见异常。

（四）事故现场情况。

1.天气情况：事发时天气晴，路面干燥。

2.道路情况：现场位于205国道2676KM+510M五华县岐岭镇朝阳村路段，道路呈东西走向，东往华城镇方向，西往岐岭镇方向。沥青路面，路面完好、干燥，视线良好。路面宽15米，路面划有黄色中心线、白色分道线、人行横道线，属机非

混合道路；道路南侧为农田，北侧是时代新村。

（五）交通事故的证据、检验、鉴定结论。

1.受案登记表：证明事故发生时间、地点。

2.现场勘查笔录、现场图、现场照片：固定、记录了交通事故现场情况。

3.广东康怡司法鉴定中心对粤M[redacted]重型半挂牵引车牵引粤M[redacted]挂重型自卸半挂车的安全技术性能和事故发生时的行驶速度鉴定意见书。

4.广东康怡司法鉴定中心对粤M[redacted]号普通二轮摩托车的安全技术性能鉴定意见书。

5.何[redacted]尸表检验报告书：证明何[redacted]死因为车辆碰撞致重型颅脑损伤死亡。

6.当事人询问材料及证人证言。

7.平安梅州公安监控视频：记录了事故发生的全过程。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过。

2023年2月20日12时16分，在205国道2676KM+510M五华县岐岭镇[redacted]村路段，何宗良驾驶粤M[redacted]普通二轮摩托车由岐岭镇[redacted]村村道驶入205国道并横过道路时，与何俊锋驾驶沿205国道由华城镇往龙川县方向行驶的粤M[redacted]重型半挂牵引车牵引粤M[redacted]挂重型自卸半挂车发生碰撞，造成何[redacted]受伤送医院抢救无效死亡及双方车辆不同程度损坏的道路交通事故。

（二）应急处置及救援情况。

1.接处警情况。2023年2月20日12时19分，五华县公安

局指挥中心接群众报警电话称：205国道五华县岐岭镇[redacted]村路段一辆重型半挂牵引车牵引重型自卸半挂车与一辆普通二轮摩托车发生碰撞，摩托车司机伤势较重。接警后，五华县公安局指挥中心立即指令五华县公安局交警大队华城中队民警、消防救援人员赶赴现场处置，并指令120救护中心前往现场救援。

2.应急救援情况。五华县公安局交警大队华城中队当日值班民警接到指令后立即赶赴事故发生地现场，到达后立即采取安全防护措施，保护现场，维持交通秩序，协助消防应急及120医务人员做好受伤人员救护工作。120医务人员赶到现场后，将普通二轮摩托车驾驶人何[redacted]送医院抢救。发生事故当晚20时，何[redacted]抢救无效死亡，五华县公安局交警大队华城中队办案民警第一时间将此情况向五华县公安局交警大队值班领导报告，五华县公安局交警大队值班领导接报后指令五华县公安局交警大队华城中队将案件移交至事故处理中队，并对事故进一步调查核实和做好善后处理等工作。

3．应急处置评估。经评估，此次事故救援响应迅速、现场处置得当、救援行动有序，救援过程中未发生衍生事故，无救援人员受伤，事故应急处置较好，各单位报告救援行动均符合法律法规要求。

（三）善后处理情况。

事故发生后，公安交警部门及时调查发生该事故的原因，于2023年3月10日依法对该事故作出第441424120230000055号《道路交通事故认定书》并向双方宣读分发签收，告知双方当事人（代理人）可在法定期限内向梅州市公安局交通警察支队提出复核申请，双方对此交通事故认定均无异议。2023年3

月13日，双方当事人（代理人）对此交通事故达成一致的损害赔偿调解协议，并签名生效。

三、事故发生的原因和事故性质认定

（一）事故发生的原因。

根据事故现场勘查、调查取证、车辆安全技术鉴定、当事人供述和证人证言，查实造成此次道路交通事故的原因如下：一是何俊锋驾驶具有安全隐患的机动车在道路上超速行驶，行经人行横道时未减速行驶，以及没有按照操作规范确保安全行驶的违法行为，是造成事故的同等原因；二是何宗良未取得机动车驾驶证驾驶机动车驶入道路时未让路面正常行驶的车辆优先通行的违法行为，是造成事故的同等原因。

（二）事故性质。

经调查认定，五华县岐岭镇[redacted]路段发生的“02·20”道路交通事故属生产经营性一般道路交通责任事故。

四、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任的认定。根据事故现场勘查和调查事实，依法作出认定：

1.何俊锋其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车”、第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”、第四十七条第一款“机动车行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行”之规定，以及《中华人民共和国道路交通安全

法实施条例》第四十五条第一款第二项“机动车在道路上行驶不得超过限速标志、标线标明的速度。在没有限速标志、标线的道路上，机动车不得超过下列最高行驶速度：（二）同方向只有1条机动车道的道路，城市道路为每小时50公里，公路为每小时70公里”之规定，是造成此事故的同等原因，应承担此事故的同等过错。

2.何[redacted]其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证”和第二十八条第一款“驾驶车辆驶入、驶出道路或者借道通行时，应当让在道路内正常行驶的车辆或者行人优先通行”之规定，是造成此事故的同等原因，应承担此事故的同等过错。

根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条，以及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条之规定，认定当事人的责任如下：一、何[redacted]负此事故的同等责任；二、何俊锋负此事故的同等责任。

（二）对驾驶人的处理。粤M[redacted]重型半挂牵引车牵引粤[redacted]挂重型自卸半挂车驾驶员何俊锋在此次交通事故中存在的驾驶具有安全隐患的机动车在道路上超速行驶、擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据、行经人行横道时未减速行驶以及没有按照操作规范确保安全行驶的违法行为，五华县公安局交警大队对其违法行为分别作出裁决合并罚款900元、记6分及警告。

（三）对驾驶人外的处理。建议对粤M[redacted]重型半挂牵引车牵引粤M[redacted]挂重型自卸半挂车的车主钟[redacted]未按照要求对道路运输驾驶人员安全教育学习培训移交五华县交通运输

局作出相关处理。

（四）建议加强监管。将本案有关情况函告县应急管理局、县交通运输局、县公安局和岐岭镇人民政府，加强企业安全生产管理，完善企业管理制度落实，强化驾驶人岗前培训和日常安全教育，提升驾驶人安全行车意识。经查，在此次事故中未发现职能部门和属地镇村存在履职不到位的行为。

五、事故的防范和整改措施建议

五华县岐岭镇[redacted]村处发生的道路交通事故给人民群众生命财产带来的重大损失教训深刻。各镇、各职能部门要认真总结吸取此次事故教训，时刻保持思想不松、措施不弱、力度不减，全面排查整改区域内同类问题隐患，进一步加强道路交通安全管理工作。

（一）加强运输企业安全生产教育和培训工作。交通运输部门要督促企业加强对货运驾驶人法律意识、交通安全意识、职业道德等驾驶安全责任和风险的教育。要加强货运车辆运营信息调度，督促运输企业严格审查新聘用驾驶人从业资格和安全驾驶记录，严格落实卫星定位在线监控、超速和特殊天气提醒等制度，完善交通运输部门和公安交通管理部门联合监管机制，建立完善信息公开共享信息系统。

（二）加强路面执法整治，重拳打击严重违法。公安交警部门要坚守路面主战场，针对辖区事故情况特点，加大路面巡逻管控力度，强化夜间、午后等重点时段和违法多发、事故多发重点路段警力部署，提高见警率、管事率，协同交通执法等部门联合严厉打击超限超载、超速、疲劳驾驶、不按规定车道行驶、随意变道、强超强会、违法停车等违法行为；充分发挥

公安交通集成指挥平台作用，加强视频巡查力度，及时发现路面异常情况，通报路面执勤警力精准拦截查缉、处置及时提醒和制止，提升打击效果。

（三）加强摩电车辆管理严查重点违法行为。针对近期涉摩电交通事故多发形势，公安交警部门要合理安排警务，强化路面巡逻管控，提高路面见警率、管警率，加大摩电车辆在重点时段（早、中、晚）、重点路段的管控，严查严管摩电车辆酒驾醉驾、无牌无证、超员载人、不戴安全头盔、不按规定让行等重点交通违法行为，提升社会震慑力，有效压降涉摩电交通事故。

（四）加强部门联动，切实加快道路隐患排查治理进度。公安、交通运输、公路等部门要加快道路交通事故多发易发重点隐患路段的治理，加快国省道穿村过镇路段工程设施和路面环境的改善，加强农村公路安全生命防护工程、“千灯万带”示范工程推进力度，增设交通安全设施。各级交通公路主管部门要提升公路异常事件快速发现、快速处置的能力，强化“一路多方”机制，严防公路大面积拥堵和次生事故。气象部门要及时预警，针对即将到来的不利交通安全出行的天气因素，要通过电视、广播或短信等方式及时发布气象预警，警示交通安全出行，为人民群众规划安全出行方案提供重要信息。